

Số: 27/QCDG-DA

Long An, ngày 26 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 26/06/2024;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 23/2025/HĐDV-ĐGTS ký ngày 26/02/2025 giữa Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Mỹ Tho và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á ban hành Quy chế cuộc đấu giá như sau:

Điều 1. Tên, địa chỉ người có tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:

- Tên người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Mỹ Tho.
- Địa chỉ: Số 36 Hùng Vương, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Tên, địa chỉ tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:

- Tên tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á.
- Địa chỉ: Số 165 QL 1A, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An.
- Chi nhánh Tiền Giang: Số 496/5 ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá và hồ sơ pháp lý của tài sản

1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số 473, tờ bản đồ số 38, diện tích 79,6 m² tọa lạc tại khu phố 3, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Vị trí: Hướng Bắc tiếp giáp đường Nguyễn Sáng, hướng Nam tiếp giáp một phần hẻm bê tông, hướng Tây tiếp giáp hẻm bê tông, hướng còn lại giáp thửa đất khác.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Giá khởi điểm, bước giá của tài sản:

- Giá khởi điểm của tài sản: 2.183.826.000 đồng (Hai tỷ một trăm tám mươi ba triệu tám trăm hai mươi sáu nghìn đồng).

- Bước giá 5% trên giá khởi điểm (làm tròn): 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng).

❖ **Ghi chú:** Giá khởi điểm đấu giá chưa bao gồm thuế GTGT, lệ phí trước bạ, các khoản phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Hồ sơ pháp lý của tài sản:

- Công văn số 5461/UBND-KT ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất công trên địa bàn thành phố Mỹ Tho;
- Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ngày 28/9/2023;
- Quyết định số 7497/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND TP. Mỹ Tho về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
- Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất;
- Quyết định số 7666/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 của UBND TP. Mỹ Tho về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với 12 thửa trên địa bàn thành phố Mỹ Tho;
- Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 17/02/2025 của UBND TP. Mỹ Tho về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá;
- Quyết định số 235/QĐ-PTCKH ngày 19/02/2025 của Phòng TC-KH thành phố Mỹ Tho về việc phê duyệt chỉ định gói thầu lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá;

Điều 3. Thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục đăng ký đấu giá, xem tài sản và tổ chức phiên đấu giá

1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/03/2025.

2. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng tài sản đấu giá:

- Từ 08 giờ 00 phút ngày 17/03/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/03/2025.
- Địa điểm: Tại vị trí thửa đất đấu giá; Địa chỉ: phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ tại Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Mỹ Tho để được hướng dẫn xem tài sản.

3. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Từ 08 giờ 00 phút ngày 27/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/03/2025.
- Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp bằng chuyển khoản vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á. Số tài khoản: **0701 0493 0075** tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Long An.

- **Nội dung nộp:** < Họ tên người đăng ký, số CCCD > nộp tiền đấu giá thửa đất số 473, phường 5, TP. Mỹ Tho. Phí ngân hàng chuyển tiền, nhận lại tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chịu.

❖ **Lưu ý:** Người tham gia đấu giá không gộp phiếu chuyển tiền chung với người tham gia đấu giá khác, không nộp thay cho người cùng tham gia đấu giá tài sản đó, phiếu nộp tiền sai quy định coi như không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Dự kiến vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 26/03/2025.
- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á – Chi nhánh Tiền Giang; Địa chỉ: Số 496/5 ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

5. Địa chỉ bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á; Địa chỉ: Số 165 QL 1A, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An.
- Liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á- Chi nhánh Tiền Giang; Địa chỉ: Số 496/5 ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại: 0937 27 00 79 – 0932 495 146.

Điều 4. Quy định về tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước tham gia đấu giá

1. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: **200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).**
- Tiền đặt trước tham gia đấu giá 20% giá khởi điểm (làm tròn): **437.000.000 đồng/hồ sơ (Bốn trăm ba mươi bảy triệu đồng).**

2. Xử lý các khoản tiền sau khi đấu giá:

2.1. Đối với tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá không được hoàn trả lại.

2.2. Đối với khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá:

- Trường hợp không trúng đấu giá: Người tham gia đấu giá được trả lại khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) trong thời hạn là 03 ngày làm việc sau khi kết thúc phiên đấu giá (Nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá).

- Trường hợp trúng đấu giá: Khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Đối tượng, điều kiện đăng ký, cách thức đăng ký và hồ sơ tham gia đấu giá

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại điều 119 Luật Đất đai năm 2024 và không thuộc những trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024.

❖ (Các trường hợp không được tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024) bao gồm:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá hoặc không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

- Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản uỷ quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

❖ **Điều kiện về mối quan hệ:** Người có mối quan hệ vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá đối với tài sản đó. Trường hợp người tham gia đấu giá không báo cáo cho tổ chức hành nghề đấu giá về mối quan hệ theo quy định, khi tiến hành tổ chức đấu giá phát hiện ra thì được xem là vi phạm Quy chế cuộc đấu giá về hành vi thông đồng, dàn xếp kết quả đấu giá và được xử lý theo Quy định.

2. Cách thức đăng ký và hồ sơ tham gia đấu giá

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá đấu giá liên hệ tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á; địa chỉ: Số 165 QL 1A, phường 5, TP. Tân An, tỉnh Long An và Chi nhánh Tiền Giang; địa chỉ: Số 496/5 ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và xem các quy định liên quan đến việc đấu giá.

+ Người đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ mời tham gia đấu giá điền các thông tin vào phiếu đăng ký tham gia đấu giá, đóng tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

- Hồ sơ tham gia đấu giá: Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), bản sao CCCD của người đăng ký (có chứng thực).

3. Thủ tục tham gia đấu giá:

- Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính CCCD, giấy nộp tiền đặt trước (trường hợp nộp bằng uỷ nhiệm chi). Người tham gia đấu giá phải trực tiếp tham gia cuộc đấu giá tài sản, nếu không trực tiếp tham gia thì phải có giấy ủy quyền cử người đại diện hợp pháp của mình thay thế.

- Người được uỷ quyền tham dự đấu giá phải mang theo bản chính CCCD để đối chiếu và nộp cho doanh nghiệp 1 bản sao CCCD của người được uỷ quyền.

Điều 6. Nguyên tắc đấu giá, điều kiện mở cuộc đấu giá, hình thức, phương thức, bước giá, cách thức trả giá các vòng đấu giá, công bố người trúng đấu giá, rút lại giá đã trả và từ chối kết quả trúng đấu giá

1. Nguyên tắc đấu giá:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.

- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Điều kiện mở phiên đấu giá:

Phiên đấu giá chỉ được mở khi có từ 02 hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trở lên.

3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá (Không hạn chế số vòng đấu).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: Bước giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá 5% trên giá khởi điểm (làm tròn): **110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng).**

4. Cách thức trả giá:

- Vòng 1: Người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình ($\text{Giá trả} = \text{Giá khởi điểm} + \text{tối thiểu 01 bước giá}$). Hết thời gian ghi phiếu (***thời gian ghi phiếu tối đa là 5 phút***), người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho cá nhân thì chỉ cần công bố giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

- Từ vòng 2 trở đi: Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá trước đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề. Giá trả từ vòng 2 trở đi phải bằng ($\text{Giá trả} = \text{Giá cao nhất ở vòng đấu giá trước liền kề} + \text{tối thiểu 01 bước giá}$). Từ vòng 02 trở đi người tham gia đấu giá nếu không muốn tham gia đấu giá tiếp có quyền xin rút (***Ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá, nội dung “Giá trả: Xin không tham gia trả giá hoặc Xin rút”***).

❖ Lưu ý:

- **Phiếu trả giá hợp lệ:** Phiếu trả giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á phát hành in sẵn (theo mẫu), phiếu trả giá phải được ghi đầy đủ rõ ràng các thông tin có giá trả phải hợp lệ theo quy định, ký tên và ghi rõ họ tên trong tờ phiếu trả giá, số tiền ghi bằng số và bằng chữ phải khớp nhau (Trường hợp không khớp nhau thì lấy số tiền ghi bằng chữ), phiếu nộp đúng thời gian quy định.

- Phiếu trả giá không hợp lệ:

+ Phiếu trả giá không phải do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á phát hành in sẵn (theo mẫu), phiếu trả giá không được ghi đầy đủ rõ ràng các thông tin có giá trả không hợp lệ theo quy định, số tiền ghi bằng số và bằng chữ không rõ ràng không có ý nghĩa, không ký tên và ghi rõ họ tên trong tờ phiếu trả giá, phiếu nộp sau thời gian quy định.

+ Phiếu trả giá không hợp lệ thì không được xét kết quả trả giá. Người ghi phiếu không hợp lệ xem như vi phạm Quy chế cuộc đấu giá và không được tiếp tục tham gia đấu giá.

5. Công bố người trúng đấu giá:

- Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và công bố người đó là người trúng đấu giá.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó trả có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

6. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận và từ chối kết quả trúng đấu giá

1. Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

2. Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 7. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Tại phiên đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá có quyền truất quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá nếu người tham gia đấu giá có các hành vi sau:

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia dự phiên đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá tài sản của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

8. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

9. Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

Điều 8. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận uỷ quyền tham gia đấu giá tài sản của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận uỷ quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

4. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

Tiền đặt trước của người tham đấu giá bị mất quy định trong các trường hợp trên thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 9: Các trường hợp đấu giá không thành

1. Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;

2. Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá.

3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

4. Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024 mà không có người trả giá tiếp;

5. Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 được sửa đổi, bổ sung năm 2024;

6. Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có 01 người đăng ký tham gia đấu giá;

7. Có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có 01 người tham gia cuộc đấu giá hoặc có nhiều người tham gia cuộc đấu giá nhưng chỉ có 01 người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có 01 người trả giá hợp lệ.

Điều 10. Thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá và chuyển giao tiền trúng đấu giá

1. Thời hạn thanh toán tiền trúng đấu giá:

- Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo (không bao gồm khoản tiền đặt trước);

- Chậm nhất 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo (bao gồm khoản tiền đặt trước);

- Nếu quá thời hạn quy định nêu trên, người trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế. Thời gian chậm nộp tính từ sau ngày nộp tiền theo quy định lần 1 và lần 2 thời gian chậm nộp chỉ thực hiện trong vòng 30 ngày (kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật) từ sau ngày hết hạn nộp tiền của từng lần;

- Nếu quá thời hạn quy định nêu trên mà người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền trúng đấu giá và tiền chậm nộp theo quy định thì xem như đơn phương từ chối quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã trúng đấu giá khi đó Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho sẽ thu hồi Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

- Kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Nếu quá thời hạn quy định mà người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền trúng đấu giá và tiền chậm nộp theo quy định thì xem như đơn phương từ chối quyền sử dụng đất đã trúng đấu giá khi đó Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho sẽ huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định;

- Khuyến khích người trúng đấu giá thanh toán một lần toàn bộ số tiền trúng đấu giá để sớm hoàn tất thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Địa điểm, phương thức thanh toán tiền trúng đấu giá:

Người trúng đấu giá nộp tiền trúng đấu giá bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang (theo thông báo nộp tiền sử dụng đất).

3. Chuyển giao tiền trúng đấu giá:

Đối với khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá sẽ được Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á lên danh sách tổng hợp và chuyển cho Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Mỹ Tho trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Điều 11. Bàn giao giấy tờ pháp lý, tài sản cho người trúng đấu giá

1. Bàn giao giấy tờ pháp lý, tài sản cho người trúng đấu giá:

Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá,

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Mỹ Tho phối hợp với Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Mỹ Tho và Ủy ban nhân dân cấp phường/xã (nơi có đất đấu giá) triển khai việc bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá.

2. Địa điểm bàn giao tài sản: Tại vị trí thửa đất đấu giá.

Điều 12. Trường hợp bất khả kháng

Việc đấu giá tài sản được ngưng thực hiện và các bên không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nhau khi xảy ra trường hợp bất khả kháng như cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoãn, tạm dừng hoặc yêu cầu ngừng việc bán đấu giá,...

Điều 13. Phạm vi áp dụng, tổ chức thực hiện

1. Quy chế cuộc đấu giá này áp dụng cho cuộc đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 23/2025/HĐDV-ĐGTS ký ngày 26/02/2025 giữa Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Mỹ Tho và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á.

2. Tổ chức đấu giá, người có tài sản đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức đấu giá có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế cuộc đấu giá này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Vũ